

1518319-68.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... posse da sacola, com as drogas, realizando tráfico.

A prova colhida, sob o contraditório, é unívoca, perfazendo harmônica com a confissão do réu, não restando dúvidas quanto ao tráfico perpetrado (art. 33, caput, Lei 11.343/06).

É o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) possui pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1518319-68.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518319-68.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO PEREIRA DE CARVALHO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de VICTOR HUGO PEREIRA DE CARVALHO como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 13 de agosto de 2022, por volta das 10h25min, na Avenida Adutora do Rio Claro, 519, Sapopemba, nesta cidade e comarca, Victor Hugo Pereidade Carvalho, 19 anos à época dos fatos, qualificado aos autos a fl. 11, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 41 (quarenta e uma) porções de Cannabis Sativa L - Tetrahydrocannabinol com massa líquida de 66,1 gramas e 45 (quarenta e cinco) porções de Cocaína com massa líquida de 7,7 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$35,00 (auto de exibição e apreensão de fl. 21, laudo de constatação de fls. 22/24 e laudo definitivo a ser oportunamente juntado).

Pois bem.

Segundo apurado, policiais militares em diligências no local conhecido pela incidência de venda de drogas, permaneceram em breve campana e visualizaram Victor Hugo portando uma sacola plástica em atitude típica da narcotraficância. Victor Hugo, notando a aproximação da equipe policial, largou a sacola plástica e correu, mas foi detido. Em revista pessoal, foi encontrado com o denunciado a

quantia de R\$35,00 (trinta e cinco reais) em notas diversas, formato comum na prática da comercialização de drogas.

Ainda, os milicianos, ao pegaram a sacola dispensada no momento da fuga, localizaram em seu interior 45 (quarenta e cinco) envelopes com cocaína e 41 (quarenta e uma) porções de maconha.

Os policiais efetuaram a prisão em flagrante e conduziram o indiciado ao distrito policial. Interrogado, optou por silenciar.

Assim, a quantidade, variedade, forma de acondicionamento das drogas e as circunstâncias da prisão evidenciam que o indiciado praticava a mercancia espúria. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 33/35).

Habeas Corpus impetrado em favor do réu com pedido liminar para determinar a expedição de alvará de soltura (fls.44/48). Liminar indeferida (fls.87/88)

Em 22/08/2022, foi recebida a denúncia (fls.108/109).

Exame químico-toxicológico (fls.115/117).

Réu citado (fls.123).

Impetrado novo Habeas Corpus: liminar concedida pelo ESTJ, na data de hoje, pela manhã (fls.124/138)

Audiência. Defesa prévia apresentada em audiência. Manutenção da denúncia. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.2/4), no auto de exibição e apreensão (fls.21), no laudo pericial de constatação (fls.111/114), no químico-toxicológico (fls.115/117), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Filipe Augusto, em juízo, disse que estava em patrulhamento, com seu parceiro Matheus, em local conhecido por tráfico de drogas. Ato contínuo, avistaram o réu com uma sacola plástica nas mãos, que, ao visualizar a viatura largou a sacola e correu, sendo detido logo em seguida. Na sacola havia drogas e certo numerário, mas não lembra quanto.

Igual depoimento prestou o policial, Matheus Ferreira. Em juízo, disse que estava em patrulhamento, com seu parceiro Filipe, em local conhecido por tráfico de drogas. Ato contínuo, avistaram o réu com uma sacola plástica nas mãos, que, ao visualizar a viatura largou a sacola e correu, sendo detido logo em seguida.

Algemou o réu, ante a resistência apresentada. Acrescentou que, na sacola, havia drogas e certo numerário.

Por seu turno, o réu, Victor Hugo, no interrogatório, confessou o crime: estava na posse da sacola, com as drogas, realizando tráfico.

A prova colhida, sob o contraditório, é unívoca, perfazendo harmônica com a confissão do réu, não restando dúvidas quanto ao tráfico perpetrado (art. 33, caput, Lei 11.343/06).

É o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) possui pena inicial de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, observo ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, em que pese ter havido confissão do réu e haver, ainda, atenuante da menoridade relativa, descabe atenuação da pena aquém do mínimo legal, nessa fase, por resistência da Súmula 231, STJ. Pena intermediária no mínimo: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06), haja vista a primariedade do réu, bem como demais requisitos preenchidos. A quantidade de drogas é pequena e não foge ao rotineiro, motivo pelo qual reduzo a pena na fração de 2/3: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Considerando o quantum de pena aplicada, bem como a primariedade do réu, fixo o regime de reclusão aberto. Tendo em vista a liminar concedida e a sentença prolatada, expeça-se alvará de soltura.

Consoante o disposto no art. 44, CP, réu primário e demais requisitos preenchidos, substituo a pena corporal por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno VICTOR HUGO PEREIRADE CARVALHO como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução e a 166 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Expeça-se alvará de soltura.

Determino a destruição das drogas apreendidas, bem como o perdimento do numerário (fls. 21). Oficie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.